

1500180-96.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

FLAVIO TEIXEIRA MARTINS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

FLAVIO TEIXEIRA MARTINS, ELIEL DA SILVA ARRUDA PINTO e ALEX PEREIRA DA SILVA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei n. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500180-96.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500180-96.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

FLAVIO TEIXEIRA MARTINS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

FLAVIO TEIXEIRA MARTINS, ELIEL DA SILVA ARRUDA PINTO e ALEX PEREIRA DA SILVA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 10h18, na Rua Godofredo de Barros, 215, casa 3 e na Rua Pedro Taques com a Rua Arnaldo Antonio, Engenho Novo, nesta cidade e comarca, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, maconha e cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em 19 de janeiro de 2022 a prisão em flagrante do réu Flávio foi relaxada e a prisão em flagrante dos dois corréus foi convertida em preventiva (fls. 69/72). O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 19/21), assim como o laudo de constatação (fls. 36/41) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 190/194).

Os(As) rés(us) foram notificados(as) (fls. 202/203; 205) e apresentaram defesa preliminar (fls. 116/150 e 228/231). Em 10 de junho de 2022 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fls. 232/233).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) réus(us) (fls. 245/247).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal foi deferida a expedição de ofício (fl.247), cuja resposta foi juntada aos autos (fls.253/267).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls.270/278, 279/313 e 320/322).

É o relatório. Decido.

Os(As) réus(us) FLAVIO TEIXEIRA MARTINS, ELIEL DA SILVA ARRUDA PINTO e ALEX PEREIRA DA SILVA foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes porque em 18 de janeiro de 2022, por volta das 10h18, na Rua Godofredo de Barros, 215, casa 3, e na Rua Pedro Taques com a Rua Arnaldo Antonio, Engenho Novo, nesta cidade e comarca, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, maconha e cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais em patrulhamento pela Rua Pedro Taques, esquina com Arnaldo Antônio, em local conhecido como ponto de tráfico, viram os réus Flávio e Eliel em atitude suspeita. Na roupa íntima de Eliel foram encontradas 200 porções de cocaína e 13 de maconha, no bolso direito outras 11 porções de cocaína e R\$ 5,00, ao passo que sob a posse de Flávio foi apreendida 1 porção de maconha e R\$13,00. Consta da denúncia que, indagado, Flávio negou a a traficância, Eliel a admitiu e informou as características do fornecedor.

Os policiais encontraram na Rua Godofredo de Barros o réu Alex, tal como havia sido descrito pelo corréu. Na ocasião, o réu Alex admitiu que deixara drogas sob posse de Eliel, bem como confirmou que Flávio também traficava. Ainda segundo a denúncia, o réu Alex também admitiu que guardava mais drogas em casa, naquela rua, numeral 215, ele autorizou o ingresso dos policiais e no local foram apreendidos sacos contendo 9000 porções de cocaína, 3 tijolos e 101 porções de maconha, além de R\$369,00, duas facas, um martelo, balança de precisão e embalagens.

A materialidade e a autoria do delito é certa em relação ao réu Alex, ao passo que é incerta em relação aos corréus Eliel e Flávio.

A existência das drogas restou comprovada com a juntada aos autos do processo tanto do auto de exibição e apreensão quanto o laudo de constatação e do laudo de exame químico-toxicológico.

Em juízo o réu Flávio negou a traficância com base na mesma versão que havia apresentado na fase policial. Fora ao local da abordagem para comprar maconha. O traficante era Eliel, a quem conhecia de vista da comunidade, não comprara droga dele antes. Acabara de receber a porção de maconha quando a polícia chegou e abordou os dois. Tinha consigo apenas a porção recebida de Eliel e pequena quantia em dinheiro, pois não havia pago pela maconha. Conhecia Alex do futebol e porque um familiar seu trabalhara com ele eventualmente, mas não sabia se ele era traficante. Apesar do que dissera o réu Flávio, o corréu Eliel também negou a prática do crime em juízo. Disse que tinha ido ao local comprar cocaína e o fez. Adquiriu 4 porções de cocaína, cada qual por R\$ 10,00. Encontrou o corréu Flávio logo em seguida. Ficaram conversando e então ocorreu a abordagem policial. Negou ter transferido drogas para Flávio. Negou também conhecer o réu Alex, de tal modo que não poderia indicá-lo como o traficante que lhe teria transferido drogas.

O réu Alex, por seu turno, confessou a prática delitativa, nas duas fases da persecução. Alugara uma casa para guardar drogas, recebia sessenta reais por dia e o fazia havia quatro meses. Quando foi abordado os policiais fizeram perguntas e acabou admitindo que mantinha drogas em casa, na ocasião a carga valia aproximadamente cinco mil reais, embalagem, balanças e outros itens. Não conhece Eliel, nem sabe se ele é traficante. Conhecia Flávio superficialmente do futebol, sabia que ele já estivera envolvido com tráfico anteriormente, mas não sabe se na época da abordagem ele ainda estava. Foi agredido pelos policiais, mas não sabe os nomes deles, pois várias viaturas acorreram ao local.

A confissão do réu Alex denota que os policiais não forjaram o flagrante. Eles não teriam como adivinhar que ele tinha drogas em sua casa não fosse a indicação do réu Eliel, ainda mais porque havia enorme quantidade de drogas, maconha e cocaína, na residência do réu Alex, ao passo que com o corréu Eliel existiam 200 papелotes de

cocaína e 13 porções de maconha. Tudo a indicar que um seria aquele que guardava e eventualmente distribuía as drogas, ao passo que os segundo seria o vendedor das drogas.

Mas embora não exista aparência de que se tratou de flagrante forjado, a explicação dada pelos policiais nas duas fases da persecução penal, cotejadas com o documento de fls. 253/267, deixam dúvidas sérias sobre a dinâmica dos fatos e, consequentemente, impedem a condenação dos réus Eliel e Flávio.

Pois bem, de acordo com os policiais militares Marcos Aurélio e Alexandre César, durante o patrulhamento, suspeitaram de dois homens que estavam na Rua Pedro Taques com a Rua Arnaldo Antonio, Engenho Novo. Realizaram a abordagem e sob a posse do réu Eliel, parte na roupa íntima e parte no bolso dele, encontraram duzentas porções de cocaína e maconha, além de pequena quantia em dinheiro. Sob a posse do segundo homem, Flávio, encontraram apenas uma porção de droga, que ele disse ter acabado de comprar do primeiro. Flávio também tinha consigo pouco dinheiro. Eliel admitiu que estava traficando e descreveu um homem que lhe fornecera as drogas fazia pouco. Os depoentes diligenciaram nas imediações e de fato encontraram o homem descrito, que pareceu nervoso com a chegada dos depoentes. O réu não sabia explicar o que fazia ali e acabou admitindo que entregara mesmo uma sacola de drogas para Eliel. Disse que fazia meses que atuava no tráfico, que Flávio também estava envolvido e que guardava mais drogas em casa. O réu indicou o local, naquela rua onde estavam e permitiu o ingresso dos depoentes. No interior encontraram milhares de porções de cocaína, três tijolos de maconha e outras frações menores dessa droga. Também apreenderam no local dinheiro, embalagens de plástico e balança de precisão, além de alguns outros utensílios de uso comum. Não havia outros moradores no local.

A defesa atacou o depoimento dos policiais dizendo que não seriam confiáveis, sobretudo porque eles teriam colocado os réus Eliel e Flávio na viatura e rodado por bastante tempo com eles, pressionando-os e ameaçando-os. O réu Alex seguiu a mesma linha dizendo que após ter preso foi agredido com tapas e pressionado pelos policiais.

Não tem cabimento duvidar do que os policiais dizem apenas porque são policiais. O depoimento deles é válido e eficaz como qualquer outro. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o testemunho deles deve ser analisado em cotejo com as demais provas. Neste sentido:

"Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese". (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ocorre que, para comprovar o alegado, a defesa técnica dos réus Alex e Eliel requereu que fosse oficiado à Polícia Militar para que apresentasse a rota que percorreram no dia dos fatos, a partir da marcação do GPS da viatura.

A resposta juntada as fls. 253/267 realmente não é favorável à acusação. É que a fl.257 é possível notar que por volta das 10h18 os policiais estavam na Rua Godofredo de Barros e assim permaneceram até as 11h40. Esse é o endereço da residência do réu Alex. Depois disso eles deixaram o local, passaram pela Rua Pedro Taques, onde supostamente teriam abordado os corréus Eliel e Flávio, mas sem parar no local. Seguiram assim até as 11h54, quando pararam na Alameda Araguaia, onde fica uma Delegacia de Polícia. Depois deixaram o local, pouco depois do meio dia, talvez porque não tivesse sido possível lavrar o boletim de ocorrência nela, e seguiram em direção à outra Delegacia, situada na Rua Presidente Arthur da Costa e Silva, onde estacionaram às 12h18. Nesse local eles permaneceram até as 17h00. Essa é a Delegacia de Polícia de Barueri, onde efetivamente foi lavrada a ocorrência (fl.03).

Ora, esses dados são importantes porque mostram que os fatos não se deram na ordem passada pelos policiais. Não consta que a viatura tenha parado na Rua Pedro Taques com a Rua Arnaldo Antonio, Engenho Novo, para somente depois seguir para a Rua

Godofredo de Barros, 215, casa 3. Na verdade, como visto, eles pararam na Rua Godofredo de Barros e depois deixaram o local. Como dito pela defesa, eles passaram por várias ruas até chegar a uma Delegacia de Polícia. Não que isso, por si só, seja estranho e represente indício de má atuação policial, pois foi um trajeto aparentemente retilíneo em direção à primeira delegacia de polícia e que durou apenas alguns minutos. Mas isso enfraquece demasiadamente a prova testemunhal com relação aos réus Eliel e Flávio.

No que diz respeito ao réu Flávio, vale acrescentar que a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas não pode ocorrer porque restou bem mais do que minimamente duvidosa a acusação.

Ele tinha somente uma porção de droga e pequena quantia em dinheiro consigo, o que não é típico de traficantes. Os policiais militares disseram que ele estava junto de Eliel e os dois tiveram alguma reação suspeita, mas isso é muito subjetivo, difícil de controlar a posteriori.

Passo à dosagem da pena para o réu Alex.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o crime praticado pelo(a) ré(u) teve como objeto milhares de porções de cocaína, tijolos e porções de maconha. Em razão disso, fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a confissão do réu como atenuante da pena. Em razão disso, reduzo a pena para 10 anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Embora primário e sem Maus Antecedentes, o fato de terem sido encontradas as drogas na residência do réu e de no local ainda terem sido apreendidas embalagens, balança e outros utensílios indica que ele se dedica a essa atividade criminosa.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 10 anos de reclusão.

Em virtude da pena fixada, seguindo os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento dela.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 1.000 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) ré(s) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) ALEX PEREIRA DA SILVA, como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 (hum mil) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo; e absolver os réus FLAVIO TEIXEIRA MARTINS e ELIEL DA SILVA ARRUDA PINTO, da acusação de prática do crime do artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu Alex no estabelecimento prisional em que se encontram.

Expeça-se alvará de soltura clausulado ao réu Eliel.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos em razão da ausência de comprovação clara da origem lícita deles, do que se depreende que consistem em produto de crime. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) ré(s) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 6 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA